

Miks on vaja asendushooldust muuta?



Signe Riisalo

laste hoolekandepoliitika juht, sotsiaalministeerium

Igale lapsele on olulised pere, kodu, ema ja isa. Ka siis, kui kodu ei ole tavaarusaama järgi kaugeltki ideaalne, toetab last usk oma vanemate armastusse. Oma perest ilma jäänud lapsed on läbi elanud kaotusetrauma, paljud neist on olnud mitmes lasteasutuses või peres. Eesti on liikunud kiiresti heaolu tõusuteel ja me oleme kohustatud pakkuma vanemateta lastele parimat.

Eelnõu aluseks on roheline raamat

See, mis oli 1990. aastate alguses hea lahendus, ei ole seda enam. Paarikümne aastaga on kunagised sajale lapsele rajatud kolooniasarnased lastekodud asendunud hubaste peremajadega. Paarikümne samast vanusest ja soost lapsega rühmad on asendunud pere-dega, kus on kuni kaheksa liiget. Keskkond on paranenud, kuid muutuma peab ka sisu – enne ei saa me rahul olla. Nii nagu hoo-lekandes üldiselt, on ka asendushoolduses võetud suund deinstitutionaliseerimisele.

Vabariigi Valitsus on saatnud Riigikokku sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis on kavandatud seadusena jõustuma juba 1. jaanuaril 2018. Sel sügisel menetletava eelnõu olulisemaid eesmärgi on ümber korraldada asendushooldus.

Asendushoolduseks võib pidada kõiki lapse üleskasvatamise viise, mille korral laps on oma päritoluperest ilma jäänud või vanematest eraldatud, olgu see siis vanemate süül või muul elulisel põhjusel. Ümberkorralduste keskmes on vaid see osa asendushooldusest, mille puhul laps on paigutatud perekonnas hooldamisele või asenduskodusse. Eelnõu ei käsitle seega lapsendaja või eestkostja peres kasvamist.

Eelnõu pakub lahendusi vanemateta jäänud laste elukeskkonna parandamiseks, tuginedes sotsiaalministeeriumi koostatud „Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika rohelistes raamatus” (2014) välja toodud probleemidele, mis on tingitud sellest, et lapsed kasvavad üles asutustes, mitte perekonnas, ega saa piisavalt tuge iseseisvasse ellu astumiseks. Asendushoolduse poliitika roheline raamatu kolm eesmärki on:

- ♦ suurendada perepõhise asendushoolduse osatähtsust
- ♦ tõsta asendushoolduse kvaliteeti tervikuna
- ♦ tõhustada asendushoolduselt elluastumise ettevalmistust ja järelhooldust.

Asenduskodudes on üle tuhande lapse

Majandustegevuse registri andmetel oli Eestis 2017. aasta kevadeks väljastatud 42 kehtivat

asenduskoduteenuse osutamise tegevusluba. 2016. aasta lõpus elas asenduskodudes kokku 1010 last, vaid 192 last elas perekonnas hool-daja juures. Seda teenust sai ka ligi 160 kuni 25aastast õppivat noort, seadusest tulenevalt kehtivad laste ja õppivate noorte puhul samad reeglid. Asenduskoduteenus tähendab seda, et lapsele võimaldatakse tema põhivajaduste rahuldamiseks sarnased elutingimused nagu need, mis oleksid tal perekonnas elades. See hõlmab turvalise ja arengut soodustava kasvukeskkonna loomist ja lapse ettevalmistamist võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Teenuse osutajale on kehtestatud tervisekaitsenõuded ja reeglid, mis näiteks ei luba täisealisel teenusel viibijal pesta aknaid, vahetada elektrikirni jne. Paratamatult tekib küsimus, kas asenduskodu saab sellisel juhul anda piisava ettevalmistuse iseseisvumiseks.

Eraldi teema on teenuse kvaliteet, mis hõlmab ühelt poolt asutuse peresarnase elu-korralduse tagamist, aga teisalt ka lastega töötavate isikute ettevalmistust nagu ka sisehindamise korraldust ning nüüdisaegset toetava ja juhendava järelevalve tegemist.

Ühe teenuse asemel kaks

Asenduskoduteenust, nagu ka perekonnas hooldamist, on seni korraldanud riik. See tähendab, et lapsed ja õppivad noored saavad teenust, mille riik on kinni maksnud kindlas summas ja mille kvaliteedi alampiir on fikseeritud seaduse ja määrusega. Tegemist on universaalse meetme rakendamisega, kuid samas on selge, et see, mis sobib üldjuhul kõigile, ei sobi alati konkreetsele lapsele.

Et tagada iga lapse vajadustele vastav toetus, ongi kavas senine asendushooldus ümber korraldada ning luua kaks omaette teenust: **asendus- ja järelhooldusteenus**.

Eesmärk on viia nii teenuse üle otsustamine kui ka rahastamine lapsele lähemale, muutes teenuse pakkumise paindlikumaks ja iga lapse vajadusi maksimaalselt arvestavaks. Seetõttu on asendus- ja järelhooldusteenus kavandatud abina, mida osutab kohalik omavalitsus.

Eelnõu järgi on asendushooldustee-nus mõeldud kuni 18aastastele lastele või õppimise korral kuni 19aastastele noortele. Järelhooldusteenus on aga mõeldud kuni 25aastastele õppivatele noortele. Need on lapsed ja noored, kellel on ka kehtiva sea-duse kohaselt õigus asenduskodu ja pere-konnas hooldamise teenusele. Eelnõu ei käsitle küll asenduskodudele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, kuid peab märkima, et järelhooldusele need ei kehti ja täisealistel teenusel viibijatel on seega lihtsam omandada iseseisvaks eluks vajalikke oskusi.¹

Eelnõu kohaselt võib kohalik omavalitsus mõlema teenuse puhul oma otsusega laiend-dada teenuse saajate ringi, kasutades selleks riigi raha. Näiteks võib alaealisele kliendile pakkuda nii ajutist kui ka perioodilist tee-nust ka tema vanema nõusolekul, kui on kindlaks tehtud, et see toetab last ning aitab tal pikemas perspektiivis säilitada perekonna või elada oma perekonnaga koos, kasutades perioodiliselt teenust (puuetega lapse puhul). Mitteõppivale täisealisele kliendile võib aga pakkuda järelhooldust, kui ta ise on seda soovinud.

Kohalik omavalitsus peab osutama asen-dushooldusteenust lastele, kelle hooldusõigus on piiratud, peatatud või ära võetud või kelle vanem on surnud, ja edaspidi peavad nad õpinguid jätkates saama ka järelhooldust. Riigieelarvest antakse kohalikele omavalitsus-tele selleks raha, kahe aastaga tõuseb see ligi 12 miljonilt 16,6 miljonile (2018. a alguseks).

¹ Asendushoolduse puhul jäävad nõuded samaks, neid on plaanis muuta 2019. a rahvatervise seadusega. – Autor.

Muutub ka rahastusmudel

Nii ajutist kui ka perioodilist hooldust hõlmavat asendushooldusteenust võib osutada kolmel viisil: asenduskodus, perekodus või hooldusperes. Kavandatud muudatused rahastusmudelil soodustavad lapse paigutamist hooldusperre või teise valikuna perekodusse. Asenduskodu ja hoolduspere ei erine praegusest asenduskoduteenusest ja perekonnas hooldamisest. **Perekodu** on aga uus teenuse vorm, mille puhul teenust osutatakse kuni kolme perevanemaga peres.

Kasvatajad, perevanemad ja hooldused saavad värske sisuga koolitusi, samuti pakutakse neile tugiteenuseid, mida rahastab ka edaspidi riik. Praeguste plaanide kohaselt rakendub juba 2018. a alguses hooldusperede register. See vähendab kohalike omavalitsuste ülesandeid. Ka hooldusperede värbamine, ettevalmistamine, koolitamine ja nende sobivuse hindamine jääb edaspidi riigi ülesandeks. Koolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut, kõiki teisi riiklikke ülesandeid täidab Sotsiaalkindlustusamet. Sellega tagatakse teenuste ühtlane kvaliteet. Samuti nähakse ette meetmeid, mis soodustavad laste paigutamist hooldusperedesse. Edaspidi saavad hoolduspere vanemad vähemalt nelja lapse hooldamise korral toetust vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääras.

Järelhooldusteenust saavad kuni 25aastased õppivad noored, kes astuvad ellu asendushoolduselt. Järelhooldus hõlmab noorele eluaseme pakkumist ning vajalike teenuste osutamist juhtumiplaani ehk hin-

natud vajaduse alusel. Teenuse sisu määrab KOV, kuid noorele tuleb tagada eluase ja vajalikud tugiteenused või toetused, sh tugisikuteenus, mitmesugune nõustamine aga ka riiklike teenuste vahendamine, vajadusel sotsiaaltransport vm. Paindlikkus ja iga noore vajadustega arvestamine on soovitusena välja toodud ka sotsiaalministeeriumi tellimisel Poliitikauuringute keskuse Praxis tehtud töös „Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring” (2016). Selline asjade korraldus lubab õppival noorel täisealiseks saades teenusel edasi olla, sõltumata sellest, kas ta on seni olnud asenduskodus, perekodus või hooldusperes.

Nii asendushooldus- kui ka järelhooldusteenuse puhul on kohalikul omavalitsusel kohustus tagada, et lapse või noore isiklike kulude katteks kulutatakse keskmiselt 240 eurot kuus ja vähemalt 2880 eurot aastas.

Kavandatud muudatused on laiaulatuslikud ning väljakutsed seega suured nii teenuse osutajatele kui ka kohalikele omavalitsustele. Selleks et kõik läheks sujuvalt, valmistab Sotsiaalkindlustusamet ette juhendmaterjale ning hakkab 2018. aastast ka nõustama kohalikke omavalitsusi ja teisi osapooli.

Meie eesmärk on asendushoolduse vajadust ennetada, sh võimalusel toetada perekonnast eraldatud lapse naasmist oma pere juurde. Kuid juhul, kui see ei õnnestu, peame pakkuma turvalist lapsepõlve ning sujuvat üleminekut täiskasvanuikka järjest parema asendushooldusega.

Eelnõuga on võimalik tutvuda eelõude infosüsteemis (EIS).



Viidatud allikad

Sotsiaalministeerium. (2014). Vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse poliitika roheline raamat. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Asendushooldus/ah_rr_dets_2014.pdf. (28.08.2017).

Poliitikauuringute keskus Praxis (2016). Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring. www.praxis.ee/tood/asendushoolduselt-elluastuvate-noorte-uuring/ (28.08.2017).